

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

4941/25/פ

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – פטור מרישוי עסק לקייטנה לתנועות ולארגוני נוער), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 22. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968¹, בסעיף 22, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ב1) (1) מבלי לגרוע מסמכות השר לפי סעיף קטן (ב), גופים אלו פטורים מחובת רישוי לפי סעיף זה :
- (א) גוף העומד במבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בתנועות נוער בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985² (להלן – חוק יסודות התקציב) ;
- (ב) גוף העומד במבחנים לתמיכה של משרד החינוך בפעילות ארגוני ילדים ונוער בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ;
- (ג) גוף המקבל תמיכה כחוג סיור לפי המבחנים הנוספים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור.
- (2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על גוף מהגופים המנויים בפסקה (1) לפי כל דין."

דברי הסבר

במדינת ישראל פועלים 13 תנועות נוער ו-24 ארגוני נוער שבפעילותם לוקחים חלק מאות אלפי ילדים ובני נוער במדינת ישראל. תנועות וארגוני הנוער עוסקים רבות גם בפעילויות חוץ כגון טיולים, מחנות, סמינרים וקורסי הדרכה כחלק מהפעילות השוטפת שלהם, בין היתר כאמצעי לחבר את החניכים לארץ ישראל דרך הרגליים, ובאמצעות העברת תכנים בצורה חווייתית בשטח.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

תנועות וארגוני הנוער פועלים בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומחויבים כי כל פעילות חוץ תתואם באופן ממוכן דרך מוקד טבע, אשר הוא הגוף האחראי על תיאום הטיולים בהתאם לכל הכללים של משרד החינוך ושל משרדי ממשלה נוספים. דרך אמצעי זה מוודאים כיום כי יש בקרה על כל החניכים הנמצאים בשטח, וכי כל הכללים באשר לתכנון אותה פעילות חוץ אכן מתקיימים, אחרת מראש לא תאושר הפעילות.

לפי הכללים הנוהגים כיום, בכל פעילות חוץ אשר כוללת לינה של 3 לילות ומעלה, הפעילות עונה על ההגדרה של קייטנה, ולפיכך על מנת לקיים אירוע כזה, יש צורך היום להוציא רישוי עסק מתאים. כך, כמעט כל מחנה או סמינר, שהם עניין שבשגרה לתנועות וארגוני הנוער, הופכים למשימה בירוקרטית קשה ומורכבת, אשר מייקרת גם את עלות ההרשמה לאותה פעילות בעבור החניך.

כיום, מוחרגות תנועות הנוער בלבד בצו של שר הפנים מההכרח להוציא רישוי עסק לפעילות כאמור. מוצע להשוות את הכללים החלים כיום על תנועות הנוער כך שיחולו גם על ארגוני הנוער. די בחובות וברגולציות הרבות הקיימות במילא והחלות על כל פעילות חוץ שארגון או תנועת נוער מקיימים. מובהר בהצעת החוק כי אין בה כדי לגרוע מכל חובה חוקית אחרת שחלה על ארגון או תנועת נוער, כמו החובה לתיאום טיולים, לעמוד בכללי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכו'.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/3567/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)